



الرقم :
التاريخ : ١٩ / ٦ / ١٤٤٤ هـ
المشروعات :

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجائل

سلمه الله.

- مذكرة جوابية للدعوى رقم (١٠٠٢) لعام ١٤٤٤ هـ، المقامة من المدعي/ عبدالعزيز بن محمد العساف، ضد/ المحكمة الإدارية بجائل.

يطلب المدعي في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له (٦٩,٢٨٣) ريال تمثل ما تكلفه في سبيل إتمام الدعوى رقم (٥٢٠) لعام ١٤٤١ هـ المقامة منه ضد المحكمة الإدارية بجائل، والمنتبهة بحكم يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تصرف للمدعي مبلغاً قدره (٣٦١,٨٩٣) ريال تعويضاً للمدعي عن انتفاع المدعى عليها بعقاره محل تلك الدعوى خلال الفترة من ١٤٣٥/٤/١٧ هـ حتى ١٤٤٠/٣/٢٨ هـ.

وإجابةً على الدعوى نفيد فضيلتكم بما يلي:

أولاً/ الطلب المائل في هذه الدعوى سبق أن تقدم به وكيل المدعي في الدعوى السابقة، وهو مثبت في وقائع الحكم الصادر فيها؛ حيث طالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال لقاء ما (تكبده المدعي من خسارة التأخير في الدفع والمطالبة بتلك الدعوى)، وقد أعرضت المحكمة صفحاً عن هذا الطلب؛ مما يعني سبق عرضه أمام القضاء.

ثانياً/ المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى عبارة عن أتعاب محاماة وفق العقد المرفق بين المدعي ووكيله، وكذلك أتعاب الخبرة بما يدخل في أتعاب الترافع والتقاضي؛ وحيث إن الفقهاء قرروا لزوم تحمل المماطل كلفة ما غرمه خصمه لأجل الترافع والتقاضي عند توفر حالة المطل الملجئة للقضاء لاستحصال الحق الظاهر؛ إلا أن هذا الوصف لا ينطبق على الدعوى السابقة؛ ذلك أن المحكمة



الرقم :
التاريخ : ٥١٤٤٤/٦/١٩
المشروعات :

الإدارية بحائل تستند في موقفها بالامتناع عن الصرف إلى دفع نظامي سائغ وهو تقرير جهة الاختصاص في الدولة كون المبلغ المستحق للمدعي هو ما أثبت في العقد دون زيادة - وفق التفصيل في دفع ممثل المحكمة المضمنة في وقائع الحكم - مما لا يتأتى معه وصم المحكمة الإدارية بحائل بالإضرار بالمدعي في حق ظاهر بين لا تحمله الاجتهادات المستساغة، الأمر الذي يعني انتفاء وجود حالة مطل ظاهرة الاعتداء وملجئة للقضاء، بل هي حالة مشتبهة تستند إلى سبب نظامي من جهة الاختصاص وذلك صيانةً للمال العام من أن يُهدر في غير وجهه؛ وبهذا يتبين ارتفاع وصف المطل عن المحكمة، وبارتفاع وصف المطل يرتفع تبعاً تحمل كلفة الترافع والتقاضي. وبخصوص أتعاب المحاماة، وحيث كان موضوع الدعوى السابقة من المواضيع غير الدقيقة التي تفتقر إلى متخصص قانوني حتى يُقال باضطرار المدعي لتوكيل المحامي، وإنما حاصل الدعوى المطالبة باستحصال مبلغ محدد عن فترة محددة؛ وحيث إن من المبادئ في قضاء ديوان المظالم لدى هذه الدولة المباركة (المملكة العربية السعودية) كونه مجانياً بغير رسوم أو تكاليف، وعليه فإن المدعي تحمل تلك التكاليف بفعله واختياره دون إلقاء واضطرار؛ وما كان كذلك فإنه لا يتحمله عنه غيره.

ولما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء برفض الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم.

ممثل ديوان المظالم

طلال بن منصور الحصري